

## 통 보(우수사례)

1. 제 목 : 철저한 사전준비로 문화재 압류재산의 성공적 매각을 통한 세수 증대
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

서울서부지역본부 조세정리팀 ♣♣♣ 대리(5급)는 2022. 2. 1.부터 국세 체납 압류재산의 공매업무를 수행하고 있다.

### 나. 업무 처리 경과

위 직원은 2022. 9. 13. ◇◇◇세무서로부터 34억 원을 체납한 체납자 ●●● 소유 압류재산 ‘♠♠♠♠시 ㉠구 ㉠㉠㉠가 XXX-X(건물), XXX(토지), 지분소유’를 공매 의뢰 받아 실익 분석 결과 선순위 근저당권을 감안하더라도 체납세액 충당이 가능하다고 판단되어 압류재산 공매 진행에 착수하였다.

그러나 공매 의뢰 압류재산의 공부를 확인하던 중 [그림 6]과 같이 해당 압류재산은 토지 지목이 사적지임을 확인하고 사적지 위 건물이 문화재일 가능성이 크다고 판단하고

주요 문화재 등을 검색할 수 있는 ‘문화재청 국가문화유산포털<sup>1)</sup>’을 통해 확인한 결과 ‘♠♠♠♠시민속문화재’로 지정되어 일반적인 부동산이 아님을 확인하였다.

#### [그림 6] 본건 관련 확인사항

---

“기재 생략”

---

1) 국가문화유산포털(Korea National Heritage Online): 대한민국의 유물, 국보, 보물 등 주요 지정문화재 및 전국 박물관 소장 유물정보 등 총 104개 기관이 보유하고 있는 문화유산정보 65만여 건을 DB화하여 제공하는 종합정보시스템

그런데 압류재산 공매에 있어 사적지·문화재의 매각 사례가 흔치 않아 공매 진행에 앞서 신중을 기할 필요가 있다고 판단하여

먼저 사적지·문화재를 공매로 사인에게 매각 가능한지 확인하기 위해 내부 법률 질의를 통해 소유권 양도에 법령상 제한이 없어 공매가 가능함을 확인하였다.

또한, 「문화재보호법 시행령」 제23조 제1항<sup>2)</sup>에 따르면 문화재의 소유자가 변경된 경우에는 15일 이내에 신·구 소유자가 소유자 변경신고서에 각각 서명<sup>3)</sup>하여 관할 지자체에 신고하여야 하고 이를 위반하는 경우 과태료 부과(200만 원 이하) 대상<sup>4)</sup>이 되므로, 구 소유자의 서명을 받는 과정에서 공사가 별도의 협조를 제공할 수 없다는 사항을 [그림 7]과 같이 공매재산명세서에 기재하는 등

사전에 원활한 공매 및 매수신청인 민원 사전 방지 등 만반의 준비를 하고 2023. 2. 23. 공매예정가격 583백만 원으로 하여 공매를 진행하였다.

#### [그림 7] 공매재산명세서 상 매수인 자격사항 등

“기재 생략”

---

2) 「문화재보호법 시행령」 제33조(국가등록문화재의 관리자 선임 등 신고) 국가등록문화재의 소유자나 관리자 또는 법 제54조 제2항에 따라 지정을 받은 자는 법 제55조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 발생한 날부터 15일 이내에 그 사실을 시장·군수·구청장 및 시·도지사를 거쳐 문화재청장에게 신고하여야 한다.

3) 「문화재보호법」 제40조 제2항

4) 「문화재보호법」 제103조 제4항

## 다. 실적 또는 성과

위와 같이 위 직원은 문화재로 지정된 부동산 공매 진행에 앞서 철저한 사전 검토를 통해 2023년 3월 본 압류재산을 525백만 원에 성공적으로 매각하여 수수료 수익 17백만 원과 체납액 약 106백만 원을 충당하는 성과를 이루었다.

## 4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 철저한 사전 준비로 특수한 압류재산인 문화재를 성공적으로 매각하여 세수 증대 및 수수료 수익 제고에 기여한  대리(5급)를 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)